

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2168/2536

นางบุญส่ง ชัยภูมิ

โจทก์

นางบ่วย เพ็งแพง

จำเลย

นางบ่วย เพ็งแพง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ และเมื่อพิจารณาฎีกาของจำเลยแล้วเห็นว่าเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์อันเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในข้อ 2.(1) เป็นการฎีกาเกี่ยวกับการแปลความหมายหรือตีความในสัญญาจะซื้อจะขายตามเอกสารหมาย จ.3 จ.4 และ จ.5 ส่วนฎีกาในข้อ 2.(2) นั้นเป็นการฎีกาโต้แย้งว่าศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดกระบวนการพิจารณา กล่าวคือศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงผิดไปจากสัญญาจะซื้อจะขาย ตามเอกสารหมาย จ.3 จ.4 และ จ.5 และ ฎีกาในข้อ 2.(3) เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมาย จ.5 ฎีกาของจำเลย ทุกข้อดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้นโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดินน.ส.3 ก.เลขที่ 1222 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้แก่โจทก์ในราคา 67,400 บาท โดยหักเงินที่จำเลย รับผิดชอบต่อโจทก์แล้วออก 61,000 บาท ให้รับเงินจากโจทก์อีก 6,400 บาทให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท เมื่อหักกลบลบกับราคาที่ดินที่ยังค้างอยู่คงเหลือค่าเสียหาย 33,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าจำเลย ชัดขึ้นให้เรียกเอา น.ส.3 ก. จากจำเลยเพื่อดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 111)

จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 โดยไม่ได้นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันวางศาล ศาลฎีกามีคำสั่งว่า จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ก่อน จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย (คำสั่งคำร้องที่ 1380/2536) และศาลชั้นต้นได้อ่านคำสั่งของศาลฎีกา ให้จำเลยฟังเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 (อันดับ 114,130)

จำเลยได้ยื่นคำร้องนี้เป็นครั้งที่สองโดยได้นำเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาเป็นจำนวน 53,000 บาทมาวางไว้ ต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 ให้ส่งคำร้องพร้อมสำนวนไปศาลฎีกา เพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 135)

คำสั่ง

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบ 247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งคำร้องเป็นพับ

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเกินกำหนด 15 วัน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบ 247 จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำ
สั่งคำร้องเป็นพับ

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ